

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 963/2537 นายอรรณพ วงศ์สถาน
นายแก้ว ยาจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88 วรรคสาม, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยระบุนายานเพิ่มเติมว่า จำเลยมิได้ระบุนเหตุที่ไม่สามารถทราบว่าจะต้องนำพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตนตาม ป.วิ.พ.มาตรา 88 วรรคสี่ ทั้ง ๆ ที่จำเลยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของที่พิพาทและจำเลยก็มีทนายความดำเนินคดีแล้วการที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ทราบว่าต้องนำพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วบางอย่างมาสืบเป็นประโยชน์ของตนและพยานหลักฐานบางอย่างก็มีเคยทราบว่ามิอยู่ ทั้งนี้เพราะทนายความคนเดิมมิได้ระบุนอย่างไว้เมื่อทนายความคนใหม่เข้ารับหน้าที่จำเลยเพิ่งทราบว่าตนเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญที่เป็นความจำเป็นนั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยระบุนายานเพิ่มเติมว่า จำเลยมิได้
ระบุเหตุที่ไม่สามารถทราบว่าจะต้องนำพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วบางอย่างมาสืบเพื่อ
ประโยชน์ของตนตาม ป.วิ.พ.มาตรา 88 บรรทัดที่ ๓๓-๓๔ ที่จำเลยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของ
ที่พิพาทและจำเลยก็มีทนายความดำเนินคดีแล้วการที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ทราบ
ว่าต้องนำพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วบางอย่างมาสืบเป็นประโยชน์ของตนและพยาน

หลักฐานบางอย่างก็มีเคยทราบว่ามีอยู่ ทั้งนี้เพราะทนายความคนเดิมมิได้ระบุอ้างไว้
เมื่อทนายความคนใหม่เข้ารับหน้าที่จำเลยเพิ่งทราบว่าเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญที่
เป็นความจำเป็นนั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรค
หนึ่ง

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลจังหวัดลำพูน - นายสุรศักดิ์ สุวรรณประกร
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายชวลิต ธรรมอาชู

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>